

合同登记编号:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

# 技术服务合同

(支出)

项目名称: 黄海海洋生态模型软件化封装

委托方: 天津科技大学

(甲方)

项目负责人: 赵亮

服务方: 南京麦慎数字科技有限公司

(乙方)

签订地点: 天津市

签订日期: 2019年10月25日

有效期限: 2019年11月1日至2020年5月1日

依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就黄海海洋生态模型软件化封装之事，经协商一致，签订本合同。

## 一、服务内容、方式和要求：

1.1 技术服务的目标：为甲方开发的黄海海洋生态模型加上前、后用户界面

1.2 技术服务的内容：

按照甲方要求，为黄海海洋生态模型提供前、后端用户界面，具体功能包括：

1.2.1 本地几何建模

1.2.2 导入几何模型

1.2.3 设置工作目录和仿真类型

1.2.4 设置边界条件

1.2.5 本地提交作业

1.2.6 远程提交作业

1.2.7 项目管家记录、修改和重新设置

1.2.8 Python 脚本绘图

1.3 技术服务的方式：

根据甲方要求，在合同签订之后的一个月内，双方迭代互动逐步细化用户需求；乙方得到细化的用户需求之后，五个月内完成软件封装任务并提交给甲方测试；甲方测试完成后，乙方在一个半月内完成甲方提出的程序问题的完善。

1.4 技术服务地点：南京市建邺区嘉陵江东街 18 号。

1.5 技术服务期限：2019 年 11 月 1 日 至 2020 年 5 月 1 日。

1.6 技术服务质量要求：在 Windows 平台下操作无 bug。

## 二、工作条件和协作事项：

2.1 提供技术资料：

甲方向乙方提供导入地形文件格式说明、剖分网格的要求说明、黄海海洋生态模型的输入和输出文件的接口说明以及生态模型代码。

2.2 其他：

## 三、履行期限、地点和方式：

①履行期限：2019 年 11 月 1 日至 2020 年 5 月 1 日。

②服务保证期：2020 年 5 月 1 日至 2021 年 5 月 1 日。

履行地点：天津

履行方式：乙方向甲方提交 Windows 平台下软件化地封装好的黄海海洋生态模型。

#### 四、验收标准和方式:

乙方向甲方提供 Windows 平台下软件化地封装好的黄海海洋生态模型, 甲方测试之后无问题。

#### 五、报酬及其支付方式:

(一) 黄海海洋生态模型的前后界面封装经费总额人民币 9.0 万元。

##### (二) 支付方式:

分期支付:

第一次支付 人民币 4.5 万元, 时间: 2019 年 11 月 15 日前。

第二次支付 人民币 4.5 万元, 时间: 验收之后一周内。

#### 六、违约金或者损失赔偿额的计算方法:

技术服务违反本合同约定, 违约方应当按合同法的规定, 承担违约责任。

(一) 违反本合同第二、五条约定, 甲方应承担违约责任, 甲方除继续履行合同外, 还应支付违约金, 违约金额上限为合同额的 10%。

(二) 违反本合同第一、四条约定, 乙方应承担违约责任, 乙方除继续履行合同外, 还应支付违约金, 违约金额上限为已支付金额的 10%。

(三) 违反本合同其它条款, 违约方应支付合理数额的违约金, 违约金额不超过合同额。

#### 七、争议的解决办法:

在合同履行过程中发生争议, 双方应当协商解决, 也可以请求上级主管部门进行调解。

当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的, 双方商定, 申请天津市仲裁委员会仲裁。按照申请仲裁时该会实施有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的, 对双方都有约束力。

#### 八、其它:

1、双方均对对方提供的技术情报、资料等承担保密义务, 不论本合同是否变更、解除、终止, 本条款长期有效。

2、本合同一式 6 份, 自双方授权代表签字盖章。双方各执 3 份, 具有同等法律效力。

3、对本合同任何条款的修改、补充或变更, 双方必须签订书面协议并签字盖章 (甲方要通过科技处审核) 后方可生效。

#### 九、声明:

甲方课题组成员与乙方无关联关系。

|                                 |               |                                       |         |        |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------|--------|
| 委<br>让<br>方<br>（<br>甲<br>方<br>） | 名称（或姓名）       | 天津科技大学（签章）                            |         |        |
|                                 | 法定代表人         | 委托代理人                                 |         | （签章）   |
|                                 | 联系人           | 赵亮（签章）                                |         |        |
|                                 | 住 所<br>（通讯地址） | 天津市经济技术开发区十三大街 9 号                    |         |        |
|                                 | 电 话           | 18698004519                           | 传真      |        |
|                                 | 开 户 银 行       |                                       |         |        |
|                                 | 帐 号           |                                       | 邮 政 编 码 |        |
| 服<br>务<br>方<br>（<br>乙<br>方<br>） | 名称（或姓名）       | 南京麦慎数字科技有限公司                          |         |        |
|                                 | 法定代表人         | 文万印振（签章）                              | 委托代理人   | （签章）   |
|                                 | 联系人           | （签章）                                  |         |        |
|                                 | 住 所<br>（通讯地址） | 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 04 幢 2 层 209-75 室 |         |        |
|                                 | 电 话           | 18652905949                           | 传真      |        |
|                                 | 开 户 银 行       | 招商银行股份有限公司南京分行营业部                     |         |        |
|                                 | 帐 号           | 1259 1001 6810 301                    | 邮 政 编 码 | 210017 |

印花税票粘贴处

登记机关审查登记栏:

技术合同登记机关(专用章)

经办人: (签章)

年 月 日